

0004457-66.2016.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DIEGO GOULART DE FARIA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... de Justiça de São Paulo. Senão vejamos:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Ausência de provas capazes de ensejar o decreto condenatório - Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido". (TJSP, Apelação Criminal n.º 0000464-30.2016.8.26.0530, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

3ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004457-66.2016.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004457-66.2016.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valdir dos Santos

Juiz de Direito: Dr. DIEGO GOULART DE FARIA

Vistos.

VALDIR DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 31 de março de 2016, em horário não apurado, na cidade e Comarca de Penápolis, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente no veículo VW Passat Village LS, ano 1983, placa CDY 2393, cor cinza, pertencente à vítima Laudemir Norte.

Narra a denúncia que a vítima Laudemir estacionou o seu veículo em frente à sua residência e, no dia seguinte, notou que ele não estava mais no local, acionando a polícia. No entanto, o acusado foi encontrado por policiais dormindo dentro do veículo em Avanhandava e ao ser indagado, disse que a vítima havia lhe vendido o veículo, dizendo que poderia pagar como pudesse e estava no interior do veículo para não ser roubado. Interrogado na Delegacia, Valdir alegou novamente ter comprado o carro da vítima, e que pagaria em parcelas mensais. A vítima negou ter vendido o veículo e disse não conhecer o denunciado.

A denúncia foi recebida em 02 de março de 2017 (fls. 26). O réu foi devidamente citado conforme fls. 60, e sua advogada apresentou resposta à acusação às fls. 64/65.

Não sendo caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, sendo

designada audiência de instrução, debates e julgamento, momento em que foi ouvida a testemunha Ronaldo Sanches Marin. A vítima e a testemunha Dielson Cordeiro Ramos não foram encontrados para serem intimadas, razão pela qual o Ministério Público e a defesa desistiram da oitiva, conforme manifestações de fls. 131 e 198.

Na audiência de instrução, debates e julgamento, ausente o réu, apesar de devidamente intimado, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia, conforme decisão de fls. 93 (fls. 83).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público pediu pela improcedência da ação, ante a ausência de comprovação da autoria, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo (fls. 203/205).

A Defesa por seu turno pugnou pela absolvição do acusado diante da fragilidade das provas, nos termos do artigo 386,VII, do CPP (fls. 210/212).

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

No mérito, a ação é IMPROCEDENTE.

Em que pese o pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04 e 07/08), o auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, mesmo após o encerramento da instrução criminal não ficou satisfatoriamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva.

Eis a prova produzida nos autos.

A testemunha Ronaldo Sanches Marin, em Juízo, disse que a respeito dos fatos sabia pouco. Declarou que tem um salão em frente à praça. O réu está sempre por lá. Faz caminhada de manhã, seis e meia da manhã, e viu o réu saindo com o carro dele, o Passat. Ele tem o apelido de "Nenezão". Abria o salão às nove, e ele falou:

"roubaram o meu carro, você viu quem foi?". Respondeu que viu um senhor saindo com o carro, um que bebia na praça. Sobre se o carro estava em frente a casa da vítima, disse que era uma praça. A vítima, na verdade, não mora ali mais, é a irmã dele que mora ali. A vítima tem problema com bebida. Negou ter ciência se a vítima e o réu negociaram o carro.

Com efeito, após o encerramento da instrução processual, não existem provas suficientes para embasar um decreto condenatório contra o denunciado.

Isso porque em seu depoimento a testemunha Ronaldo Sanches Marin disse ter presenciado o acusado saindo com o veículo da vítima, mas não soube esclarecer se a vítima e o réu haviam negociado o veículo.

A testemunha Dielson ouvida na fase inquisitiva, disse conhecer vítima e acusado e que ambos são dependentes químicos. Relatou que esteve com eles na data anterior dos fatos, mas não sabe se houve negociação do veículo, e que teve conhecimento que o automóvel foi encontrado com Valdir.

O réu interrogado na fase inquisitorial (fls. 11), declarou que comprovou o veículo da vítima, e que pagaria o carro em prestações mensais.

De outro lado a vítima ouvida pelo Delegado de Polícia negou a existência da negociação do veículo (fls. 06).

Deste modo, conclui-se que as versões apresentadas pela vítima e pelo réu são contraditórias, sendo que a prova testemunhal não foi suficiente para esclarecer se de fato o réu furtou o veículo descrito na denúncia ou se houve uma negociação entre a vítima e o réu, já que estiveram juntos na noite anterior aos fatos.

Assim, os demais elementos colhidos nos autos, não restou comprovada a autoria do crime capaz de ensejar o decreto condenatório.

Vale anotar que no direito penal, vige o princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Senão vejamos:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Ausência de provas capazes de ensejar o decreto condenatório - Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido". (TJSP, Apelação Criminal n.º 0000464-30.2016.8.26.0530, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 20.04.2017).

"APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Necessidade. Ausência de elementos que comprovem a participação do apelante na traficância. Policiais militares apresentaram versões divergentes acerca dos fatos. Droga não apreendida em poder do réu. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor do

acusado. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso provido". (TJSP, Apelação Criminal n.º 0025346-68.2015.8.26.0602, Rel. Des. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 11.04.2017).

Quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo, vejamos os ensinamentos do eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci: "(...) se o Juiz não possui provas sólidas para formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição (...)". (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pág. 689).

Destarte, à míngua de outros elementos de prova aptos a ensejar a condenação do acusado, a absolvição é a medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por consequência, ABSOLVO o réu VALDIR DOS SANTOS, RG n.º 14835475, já qualificado nos autos, da imputação descrita na denúncia, pela prática do crime previsto no 155, caput, do Código Penal.

O réu poderá recorrer desta sentença em liberdade, pois foi absolvido.

Custas na forma da lei.

Fixo desde já os honorários advocatícios ao patrono nomeado para fazer a defesa do réu em 100% do valor estabelecido pela tabela do convênio entre a DPE/OAB-SP, expedindo-se certidão com 70% do valor em caso de recurso, ficando o restante para após o julgamento do mesmo. Não havendo recurso, expeça-se certidão integral.

Transitada esta em julgado, feitas as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. P.I.C.

Penápolis, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA